



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-80432726- -APN-DR#CNDC - CONC. 1776

VISTO el Expediente N° EX-2020-80432726- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que, la operación de concentración económica notificada con fecha 20 de noviembre de 2020, fue celebrada en el exterior, y consiste en la adquisición indirecta por parte de la firma GLOBANT S.A., a través de la firma GLOBANT ESPAÑA S.A., del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las cuotas sociales de la firma XAPPYA S.R.L.- ARGENTINA y a través de la firma SOFTWARE PRODUCT CREATION S.L el restante CINCO POR CIENTO (5 %), al señor Don Darío Hernán BAK (M.I. N° 30.593.451) y a la señora Doña Jessica Verónica PANETTA (M.I. N° 31.283.508).

Que, la transacción se llevó a cabo mediante un acuerdo de transferencia de cuotas sociales celebrado el día 21 de octubre de 2020.

Que, la fecha de cierre de la operación de concentración económica tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2020.

Que, en su presentación de fecha 22 de febrero de 2021, la firma GLOBANT ESPAÑA S.A. solicitó que se la exima de presentar la traducción total del Acuerdo, manifestando que acompañaría las secciones relevantes del Acuerdo debidamente legalizadas y traducidas al español.

Que, con fecha 8 de marzo de 2021, la firma GLOBANT ESPAÑA S.A. presentó las secciones relevantes del Acuerdo por el que se instrumentó la operación notificada.

Que, aun cuando efectivamente la documentación acompañada en las presentaciones de fecha 22 de febrero de 2021 y 8 de marzo de 2021, no ha sido integralmente traducida, resultan suficientes las versiones parciales a los fines de realizar el análisis pertinente, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y DEL CONSUMIDOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en su inciso b) in fine, Apartado C. de su Anexo I.

Que, las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en los Artículos 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que, en razón de ello, la citada Comisión Nacional concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que, la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles, monto que al momento del cierre de la operación equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (\$ 4.061.000.000), lo cual se encontraba por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 5 de octubre de 2021, correspondiente a la “CONC. 1776”, en el cual recomendó a la entonces señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición indirecta por parte de la firma GLOBANT S.A., a través de la firma GLOBANT ESPAÑA S.A. del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las cuotas sociales de la firma XAPPÍA S.R.L.- ARGENTINA y a través de la firma SOFTWARE PRODUCT CREATION S.L del restante CINCO POR CIENTO (5 %), a los vendedores señor Don Darío Hernán BAK y la señora Doña Jessica Verónica PANETTA, todo ello de conformidad a lo establecido por el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442, y eximir a las partes de presentar las traducciones legalizadas integrales de la documentación que fueran acompañadas en sus presentaciones de fechas 22 de febrero de 2021 y 8 de marzo de 2021.

Que en fecha 10 de noviembre de 2021, las partes remitieron la traducción completa de la documentación que fuera acompañada en las presentaciones de fecha 22 de febrero y 8 de marzo de 2021, a raíz de lo solicitado por la mentada Comisión Nacional, mediante la disposición N° DISFC-2021-110-APN-CNDC#MDP de fecha 14 de octubre de 2021.

Que, el suscripto comparte los términos del mencionado Dictamen, con la salvedad a lo referido a la eximición a las partes de presentar las traducciones legalizadas integrales de la documentación que fueran acompañadas en sus presentaciones de fechas 22 de febrero de 2021 y 8 de marzo de 2021, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolo parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5°

del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente en la adquisición indirecta por parte de la firma GLOBANT S.A., a través de la firma GLOBANT ESPAÑA S.A. del NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las cuotas sociales de la firma XAPPIA S.R.L.- ARGENTINA y a través de la firma SOFTWARE PRODUCT CREATION SL del restante CINCO POR CIENTO (5 %), al señor Don Darío Hernán BAK (M.I. N° 30.593.451) y a la señora Doña Jessica Verónica PANETTA (M.I. N° 31.283.508), todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de octubre de 2021, correspondiente a la “CONC. 1776” emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificado como Anexo IF-2021-95097127-APN-CNDC#MDP, que forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 1776 - Dictamen - Autoriza Art.14, inc. (a), Ley N.º 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2020-80432726- -APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, caratulado "**CONC. 1776 - GLOBANT ESPAÑA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442**" en trámite ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I. 1. La operación

1. La operación de concentración económica notificada el 20 de noviembre de 2020 ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC") fue celebrada en el extranjero, produciendo efectos en nuestro país y consiste en la adquisición indirecta por parte de GLOBANT S.A., a través de GLOBANT ESPAÑA, S.A. (en adelante, "GLOBANT"), del 95% de las cuotas sociales de XAPPIA S.R.L. -ARGENTINA (en adelante, "XAPPIA") y a través de SOFTWARE PRODUCT CREATION SL (en adelante, "SOFTWARE PRODUCT") el restante 5%, a los Vendedores Darío Hernán BAK y Jessica Verónica PANETTA.

2. La operación notificada se instrumentó mediante un acuerdo de transferencia de cuotas sociales (el "Acuerdo"¹) celebrado en fecha 21 de octubre de 2020, en el que las partes involucradas se comprometieron a celebrar: (i) un acuerdo de transferencia de cuotas sociales específico para la adquisición de XAPPIA -la subsidiaria argentina-; (ii) un contrato de compraventa de acciones específico para la adquisición de la subsidiaria de XAPPIA SpA en Chile; y (iii) un acuerdo para transferir los contratos con algunos clientes de XAPPIA BRASIL².

3. En fecha 13 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el cierre de la transacción mediante la ejecución por las partes notificantes de los documentos antes referidos, con la notificación de la transferencia³ de cuotas sociales emitida por los Vendedores y con la carta aceptación por parte de GLOBANT.

4. Como resultado de la operación notificada, los accionistas de XAPPIA son GLOBANT con un 95% y SOFTWARE PRODUCT CREATION SL con un 5%, ambas compañías a su vez controladas directa e indirectamente por GLOBANT S.A. -LUXEMBURGO (en adelante, "GLOBANT S.A.").

5. Considerando que las partes presentaron el formulario F1 para concentraciones económicas el día 20 de noviembre de 2020, corresponde tener por notificada la presente operación en legal tiempo y forma.

I.2 La actividad de las partes

I.2.1. Por los compradores

6. GLOBANT es una compañía controlada por GLOBANT S.A., cuya participación accionaria es del 100%.

7. La última controlante del grupo de compañías que conforman el GRUPO GLOBANT⁴ es GLOBANT S.A. constituida en Luxemburgo. Los siguientes accionistas poseían una participación accionaria mayor al cinco por ciento (5%) sobre GLOBANT S.A. al 31 de diciembre de 2020⁵: BLACKROCK INC. con un 10,52% y WASATCH ADVISORS, INC. con el 5,06%. Las restantes acciones de GLOBANT S.A. cotizan en la Bolsa de Nueva York.

8. A su vez, GLOBANT se encuentra presente en Argentina a través de las siguientes subsidiarias:

9. SISTEMAS GLOBALES: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad consiste en la prestación de servicios de desarrollo de software para terceros.

10. GLOBANT VENTURES S.A.S.: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que brinda apoyo a Startups de base tecnológica.

11. IAFH GLOBAL S.A.: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios de desarrollo de software para terceros.

12. GLOBERS S.A.: sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que brinda prestación de servicios de agencia de viajes y venta de pasajes.

13. AVANXO S.A.: sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que ofrece soluciones integrales hechas a medida y presta servicios de consultoría.

14. DYNAFLOWS S.A.: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios de desarrollo de software, en particular, al desarrollo de aplicaciones relativas a la funcionalidad “second screen”.

15. BSF S.A.: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que presta servicios de desarrollo de software a medida.

16. BANKING SOLUTIONS S.A.: sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación de servicios de consultoría de negocios y procesos de TI, tercerización y desarrollo de software.

17. BRAZILIAN TECHNOLOGY PARTNERS S.A.: es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, especializada en la adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios de toda clase, incluyendo participaciones de todo tipo de sociedades y entes que no tengan el carácter de títulos valores.

18. DECISION SUPPORT S.A.: sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que presta servicios de consultoría de negocios y procesos, tercerización y desarrollo de software.

19. GA VENTURES ACCELERATOR S.A. (en liquidación): sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, dedicada a la venta de software y prestación de servicios de consultoría.

I.2.2. Los vendedores

20. Darío Hernán BAK titular del D.N.I. N.º 30.593.451 y Jessica Verónica PANETTA, titular del D.N.I. N.º 31.283.508, ambas personas humanas.

I.2.3. Compañía objeto

21. XAPPIA es una sociedad debidamente constituida bajo las leyes de la República Argentina, que no posee subsidiarias en el país. Es una compañía que brinda servicios tecnológicos, con un fuerte foco en la implementación de soluciones en la nube. También, ofrece servicios de consultoría e implementación y soporte y desarrollo evolutivo (servicios de salesforce - gestión de fuerza de ventas).

22. Con anterioridad a la transacción notificada, los accionistas de XAPPIA eran Darío Hernán BAK con el 75% y Jessica Verónica PANETTA con el restante 25% del capital accionario. Como consecuencia de la transacción, GLOBANT adquirió el control exclusivo sobre XAPPIA.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

23. La transacción analizada en apartados anteriores constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º inciso c) de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia y las partes intervinientes la notificaron en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 9º de la misma norma.

24. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, -monto que al momento de la notificación de la presente operación equivalía a PESOS CUATRO MIL SESENTA Y UN MILLONES (AR\$ 4.061.000.000.00)-, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma⁶.

III. PROCEDIMIENTO

25. El día 20 de noviembre de 2020, las partes notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 9º de la Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia mediante la respectiva presentación del formulario F1.

26. Con fecha 06 de enero de 2021, esta CNDC entendió que la presentación efectuada por las partes no satisfacía los requerimientos establecidos en el formulario F1, por lo que consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones a este y se les hizo saber a las partes que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 quedaría suspendido hasta tanto no dieran cumplimiento a lo requerido en los acápites 3 y 5 de dicha providencia. La que fue notificada a las partes el día 7 de enero de 2021.

27. En fecha 8 de marzo de 2021, las partes presentaron copia de las secciones relevantes del acuerdo que instrumentó la operación debidamente traducida al español.

28. Finalmente, luego de varias presentaciones, con fecha 10 de agosto de 2021, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta CNDC y consecuentemente se tiene por aprobado el formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley N.º 27.442 a partir del último día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

29. Como fuera expuesto previamente, la presente operación consiste en la adquisición por parte de GLOBANT del

control exclusivo sobre XAPPIA.

30. Tanto el grupo comprador como la compañía objeto participan del mercado de IT, brindando servicios de tecnología digital. En la tabla a continuación se consignan las empresas involucradas en la operación, junto a la descripción breve de sus actividades económicas principales y los segmentos de mercado de IT donde interviene cada una de ellas.

Tabla N.º 1. Empresas involucradas, actividades económicas y segmentos de mercado en Argentina

EMPRESA	ACTIVIDAD ECONÓMICA / SEGMENTOS
Grupo comprador	
Sistemas Globales S.A.	Prestación de servicios de desarrollo de software. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes - Integración de sistemas
IAFH Global S.A.	Prestación de servicios de desarrollo de software para terceros. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes - Integración de sistemas
Avanxo S.A.	Soluciones integrales hechas a medida y servicios de consultoría. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes - Integración de sistemas
Dynaflows S.A.	Servicios de desarrollo de software, en particular, aplicaciones relativas a la funcionalidad second screen (segundas pantallas). Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes

	- Integración de sistemas
BSF S.A.	Prestación de servicios de desarrollo de software a medida. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes
Decision Support S.A.	Servicios de consultoría de negocios y procesos, tercerización y desarrollo de software. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes - Integración de sistemas
Banking Solutions S.A.	Servicios de consultoría de negocios y procesos de IT, tercerización y desarrollo de software. Segmentos: - Desarrollo de programas para clientes - Integración de sistemas
Globers S.A.	Prestación de servicios de agencia de viajes y venta de pasajes.
Brazilian Technology Partners S.A.	Especializada en la adquisición, tenencia y enajenación de valores mobiliarios de toda clase, incluyendo participaciones de todo tipo de sociedades y entes que no tengan el carácter de títulos valores.
gA Ventures Accelerator S.A.	Venta de software y prestación de servicios de consultoría. En Liquidación.-
Globant Ventures S.A.S.	Brinda apoyo a Startups de base tecnológica.

Empresa objeto	
Xappia S.R.L.	Prestación de servicios tecnológicos, con foco en la implementación de soluciones en la Nube. Ofrece servicios de implementación y desarrollo de servicios de Salesforce - plataforma de gestión de relaciones con los clientes-... Segmento: - Integración de sistemas

Fuente: CNDC, en base a información propia y datos aportados por las partes.

31. La operación de concentración económica considerada es de naturaleza horizontal, dado que la empresa objeto, XAPPÍA, y las empresas afectadas del grupo comprador, GLOBANT, enumeradas en la tabla N.º 1, compiten en el mercado de servicios de IT, en especial en el segmento de servicios de integración de sistemas.

32. Según los antecedentes de esta CNDC⁷, el mercado de IT puede dividirse en los siguientes segmentos: (a) Consultoría de sistemas informáticos; (b) Integración de sistemas; (c) Desarrollo de programas para clientes; (d) Capacitación y entrenamiento en sistemas informáticos; y (e) Servicios informáticos externos.

33. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso advertir que el mercado de servicios de IT es profundamente dinámico, por lo que las actividades realizadas por las firmas podrían ser, en ciertos casos, reasignados a dos o más de los segmentos definidos por esta CNDC simultáneamente. En esa misma línea, la segmentación del mercado de IT propuesta en el presente dictamen, en base a los antecedentes previos de esta Comisión, podrían ser revisados y/o redefinidos en un futuro próximo, en función de la dinámica particular que caracteriza a este mercado.

IV.2. Efectos de la operación

34. En base a estadísticas de la CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (en adelante, “CESSI”), los ingresos generados por el sector de software y servicios informáticos en Argentina en 2018 fueron USD 3.488 millones, equivalente a 92.355 millones de pesos corrientes⁸. Ese año las ventas locales representaron \$44.500 millones, equivalente al 48% del total. Por su parte, en 2019 las ventas totales del sector fueron USD 3.078 millones, de los cuales el 42%, unos USD 1.291 millones, se atribuyeron a ventas locales⁹. Este último dato equivale a unos 77.305 millones de pesos corrientes de ese año¹⁰.

35. Según información provista por las partes, las empresas del grupo comprador registraron en 2018 ingresos por ventas locales en el mercado de TI por un total de \$ 1.017 millones (2,3% del total). En 2019, sus ventas agregadas a nivel local fueron de \$2.376 millones (3,1% del total)¹¹. En tanto, la empresa objeto tuvo en 2018 ventas locales por \$ 69 millones (0,2% del total), y en 2019, por \$ 218 millones (0,3% del total).

36. En el segmento específico afectado por la operación, de integración de sistemas, las ventas locales de todas las empresas del sector ascendieron estimativamente a \$10.235 millones en 2018¹² y a \$17.780 millones en 2019¹³. A partir de ello, la tabla N.º 2 exhibe las participaciones de mercado estimadas por esta CNDC, en base a información aportada por los notificantes e informes sectoriales de la CESSI.

Tabla N.º 2. Participaciones de mercado en el segmento de integración de sistemas, 2018-2019

EMPRESA	PARTICIPACIONES DE MERCADO	
	2018	2019
GLOBANT	4,41 %	6,70 %
Sistemas Globales S.A.	2,31 %	3,48 %
IAFH Global S.A.	0,02 %	0,01 %
Avanxo S.A.	0,07 %	0,55 %
Dynaflows S.A.	0,21 %	0,08 %
Decision Support S.A.	1,58 %	2,45 %
Banking Solutions S.A.	0,22 %	0,12 %
XAPPIA S.R.L.	0,67 %	1,23 %
Participación conjunta	5,08 %	7,93%

Fuente: CNDC, estimación propia en base a datos aportados por las partes e informes sectoriales provenientes de la CESSI.

37. En el segmento de integración de sistemas, las participaciones del grupo GLOBANT durante el 2018 se estimaron en 4,41% del total, mientras que en 2019 se elevaron a 6,70%. En esos mismos años, XAPPIA alcanzó una participación de 0,67 % y 1,23% respectivamente.

38. Consideradas en forma conjunta, las cuotas de mercado de la compradora y de la empresa objeto acumularon el 5,08% en 2018 y 7,93% en 2019. La variación resultante del IHH a partir de la operación es inferior a los 150 puntos.

39. Por lo expuesto y tal como surge de los “Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas”, se concluye que la operación notificada no despierta preocupación desde el punto de vista de la competencia ni del interés económico general, por cuanto la modificación que genera en la estructura del segmento de mercado evaluado es marginal.

IV.3. Cláusulas de restricciones accesorias

40. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta CNDC advierte las cláusulas 8.6-Cláusula de No Competencia, 8.7-Cláusula No Captación y 12.15-Información Confidencial estipuladas en el Contrato de Compraventa, en su versión en español, celebrado el 21 de octubre de 2020, obrante a fs. 15-22 del IF-2021-20363958-APN-DTD#JGM. Por lo tanto, corresponde en esta instancia analizar si pueden generar alguna preocupación desde el punto de vista de la competencia.

41. Las partes han estipulado la cláusula 8.6 Cláusula de No Competencia, que a fs. 18 establece: “... En consecuencia, cada Vendedora reconoce que la asunción por parte de dicha Vendedora de las obligaciones de no competencia y no captación constituye una consideración clave y una condición esencial para la decisión de las Compradoras de celebrar este Contrato y resulta necesaria para proteger los intereses legítimos de las Compañías Operadoras Xappia así como los derechos e intereses legales de todas las Partes bajo este Contrato. Cada Vendedora reconoce y acuerda que las limitaciones de tiempo, geografía y alcance de actividad que se contemplan en esta SECCION 8 resultan razonables debido a que, entre otras cuestiones, las Compañías Operadoras Xappia desarrollan actividades en una industria altamente competitiva...Por ende, cada Vendedora (a menos que cuente con autorización escrita de las Compradoras) se compromete por el presente (i) durante un período de treinta (30) meses a partir de la fecha de Cierre; o (ii) veinticuatro (24) meses a partir de la extinción de la relación laboral de dicha Vendedora con cualquiera de las Compañías Operadoras Xappia... a abstenerse, directa o indirectamente, por su propia cuenta, conjuntamente o en nombre de cualquier otra Persona o compañía...de competir con cualquiera de las Compañías Operadoras Xappia, las Compradoras y/o sus afiliadas en actividades definidas...de (a) Consultoría; (b) diseño, desarrollo, mantenimiento e implementación de software personalizadas; (c) consultoría y asesoramiento de transformación digital...y cualesquiera otras actividades llevadas a cabo por la División Xappia, las Compradoras y/o las Compañías del Grupo Xappia a la fecha de la extinción de la relación laboral de dicha Vendedora...”.

42. Asimismo, las partes han estipulado el punto 8.7-Cláusula No Captación: “Cada Vendedora por el presente se compromete, (i) por un plazo de treinta (30) meses a partir de la Fecha de Cierre o (ii) veinticuatro (24) meses siguientes a la extinción de la relación laboral de dicha Vendedora con cualquiera de las Compañías Operadoras Xappia, las Compradoras o cualquier afiliada de éstas, ...a abstenerse de (i) contratar, subcontratar o suscribir un acuerdo de joint venture con cualquiera de los empleados o gentes de cualquiera de la Compañías Operadoras Xappia, las Compradoras o de cualquier afiliada de éstas; (ii) presentar ofertas para buscar o captar o intentar presentar ofertas...; (iii) instigar a cualquier cliente o proveedor... a discontinuar cualquier negocio con cualquiera de las Compañías Operadoras Xappia, las Compradoras o de cualquier afiliada de éstas; (iv) brindar asistencia respecto de, influir, atentar o instigar dicha acción en cualquier modo la Obligación de No Captación”.

43. Según surge de lo manifestado por las partes en su presentación del 22 de febrero de 2021, las partes contratantes¹⁴ han suscripto una cláusula de no-competencia a los efectos de proteger la inversión del Comprador y de salvaguardar los intereses de las compañías adquiridas en Argentina y Chile (XAPPIA SRL y XAPPIA SpA respectivamente, “Compañías Operadoras XAPPIA”) sus secretos comerciales, la información confidencial y el valor de las compañías adquiridas. Las partes manifiestan que tal como reconoce el Acuerdo, las “Compañías Operadoras XAPPIA” se dedican a una actividad altamente competitiva y los Vendedores han tenido acceso a los secretos comerciales y *know-how* de las sociedades adquiridas como, por ejemplo, sus planes y estrategia competitiva, así como sus principales proveedores y clientes.

44. Con relación a la Cláusula de No Competencia, las partes han declarado¹⁵ en primer lugar, que la referida cláusula 8.6-Cláusula de No Competencia se extiende a las actividades del Grupo Globant toda vez que, las actividades del este

último y de Xappia eran en esencia las mismas al momento del cierre de la operación, en tanto ambas se hallaban activas en el Mercado de Servicios TI.

45. A su vez manifestaron que, ambas personas humanas vendedoras mantienen actualmente una relación laboral de jerarquía gerencial dentro de la compañía objeto y, por ende, del Grupo Globant. Ambas personas desempeñan funciones clave y poseen información competitiva acerca de la oferta de servicios que las compañías del Grupo Globant brindan en cuentas tanto en nuestro país como en Latinoamérica, lo cual reafirma la necesidad de hacer extensiva la referida Cláusula de No Competencia al grupo comprador.

46. Debe aclararse que, de acuerdo a lo informado por las partes, más allá de la operación notificada, los vendedores de las acciones resultan ser personas humanas que mantienen actualmente una relación laboral de jerarquía gerencial dentro de la compañía objeto y, por ende, del Grupo Globant, razón por la cual el Acuerdo contiene en su articulado algunas provisiones que exceden las condiciones propias de una transferencia accionaria mediante la incorporación de estipulaciones que resultan atinentes a dicha relación laboral. Lo cual explica porque el objeto de la cláusula de no competencia excede la actividad desarrollada por la empresa objeto de la presente operación y asimismo explica la razón por la cual la cláusula de no captación, se estipula por el plazo de veinticuatro (24) meses siguientes a la extinción de la relación laboral de dicha Vendedora con cualquiera de las Compañías Operadoras Xappia, las Compradoras o cualquier afiliada de éstas.

47. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas. En este caso en particular, teniendo en cuenta la relación laboral que nace a raíz de la operación notificada, la restricción prevista es más amplia, atento a que el deber de no concurrencia de un empleado comprende todas las actividades desarrolladas por la empresa empleadora.

48. Por lo tanto, si bien la cláusula de no competencia excede los límites del objeto de la sociedad target, su incorporación no es restrictiva de la competencia con un pretendido efecto de eliminar un potencial entrante al mercado, sino tiene el sentido y efecto de proteger el valor de las empresas del grupo comprador en tanto no se utilicen contra de sus intereses información privilegiada del negocio, adquirida durante la vigencia de la relación laboral y que forma parte del patrimonio de las empresas del grupo.

49. También han acordado el punto 12.15-Información Confidencial: *“Cada una de las Vendedoras acuerda (i) mantener y disponer que cada agente, empleado y representante de dicha parte preserve el carácter estrictamente confidencial de la Información Confidencial de las Compañías Operadoras Xappia y de las Compradoras... a los fines de esta Cláusula 12.15 el término “Información Confidencial” significará, sin limitación: (a) cualquier información expresamente identificada como “Confidencial, (b) cualquier nota, análisis, recopilación u otros documentos preparados o entregados por las Compañías Operadoras Xappia o las Compradoras en relación con cualquiera de las operaciones contempladas en este Contrato...”.*

50. En cuanto a la Información Confidencial, es oportuno resaltar que las partes han pactado que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que cada parte haya obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y a su posterior ejecución. Por otra parte, lo que refiere a la confidencialidad, resulta ser típica de protección de los términos propios de los acuerdos celebrados y de la información obtenida en el marco de las negociaciones del Acuerdo. Por lo anterior, no se advierte que pueda generar perjuicio a la competencia.

51. En el presente caso, y según se ha expuesto en los apartados precedentes, esta CNDC no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, entiende que no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, tal como han sido acordadas en el marco de la transacción, en las condiciones y términos previamente reseñados.

V. EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

52. Las empresas notificantes acompañaron en su presentación de fecha 22 de febrero de 2021 el Anexo 2.f) (i), conteniendo la Oferta Irrevocable de Venta efectuada por los vendedores de fecha 13 de noviembre de 2020 y la Aceptación de los compradores en la misma fecha, ambas en idioma español, documentación vinculada al IF-2021-15114610-APN-DTD#JGM y al IF-2021-15114419-APN-DTD#JGM, respectivamente. A su vez, en la misma presentación, solicitan a esta CNDC que se exima al comprador de presentar la traducción total del Acuerdo, manifestando que en tanto les fuera posible, acompañarían las secciones relevantes del Acuerdo debidamente legalizadas y traducidas al español.

53. En fecha 8 de marzo de 2021, las partes presentaron copia de las secciones relevantes del Acuerdo por el que se instrumentó la operación notificada debidamente traducida al español, vinculadas al IF-2021-20363958-APN-DTD#JGM.

54. Ahora bien, aun cuando efectivamente la documentación reseñada no ha sido integralmente traducida, siendo suficiente las versiones parciales a los fines de realizar el análisis del caso, emitir el dictamen pertinente y tomar la decisión final en el marco de estas actuaciones, esta CNDC recomienda a la Señora Secretaria de Comercio Interior —de conformidad con lo establecido en la Resolución N.º 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine—, dispensar a las partes notificantes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

55. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8 de la Ley N.º 27.442, no teniendo por objeto o efecto disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

56. Por ello, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR: (a) autorizar la operación de concentración económica que consiste en la adquisición indirecta por parte de GLOBANT S.A., a través de GLOBANT ESPAÑA S.A. del 95% de las cuotas sociales de XAPPÍA S.R.L.- ARGENTINA y a través de SOFTWARE PRODUCT CREATION SL del restante 5%, a los Vendedores Darío Hernán BAK y Jessica Verónica PANETTA, todo ello de conformidad a lo establecido por el artículo 14, inciso a) de la Ley N.º 27.442; (b) Eximir a las partes de presentar las traducciones legalizadas integrales de la documentación que fueran acompañadas en sus presentaciones de fecha 22 de febrero de 2021 y en fecha 8 de marzo de 2021.

57. Elévese el presente Dictamen a la Señora SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR.

¹ Acuerdo acompañado en fecha 08 de marzo de 2021, obrante a fs. 13/20 en el RE-2021-20364043-APN-DTD#JGM

² Como parte de la presente transacción, GLOBANT también adquirió de Darío Hernán BAK, la compañía XAPPÍA SpA en Chile y de Jessica Verónica PANETTA, ciertos contratos con clientes que tiene XAPPÍA BRASIL SERVICIOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (en adelante, XAPPÍA BRASIL). Estas operaciones no presentan efectos en nuestro país, toda vez que involucra a los mercados de Chile y Brasil.

³ Conforme fuera acreditada por las partes con la Carta de Notificación del artículo 152 de la Ley N° 19.550, presentada en fecha 14/4/21, obrante en el RE-2021-RE-32437208-APN-DTD#JGM

⁴ Según han informado las partes, el GRUPO GLOBANT cuenta con más de 14.100 profesionales, presta servicios de tecnología digital en más de 17 países. El grupo utiliza algunas de las últimas tecnologías en el campo digital y cognitivo para capacitar a las organizaciones en todos los aspectos, teniendo como clientes a importantes empresas tales como Mercado Libre, Banco Macro, YPF, Prisma y Telecom.

⁵ Conforme la información presentada por las partes en fecha 31/5/2021, obrante en el IF-2021-48340184-APN-DTD#JGM

⁶ Al respecto, conviene destacar que la Ley N.º 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en

su página web". El 23 de enero de 2020 la Secretaría de Comercio Interior dictó la Resolución 13/2020, publicada en el Boletín Oficial el 27 de enero de 2020, que en su artículo 1 modifica el valor de la unidad móvil a la suma de pesos cuarenta con sesenta y un centavos (\$ 40,61) pero en su artículo 3 establece que ese valor comenzará a regir a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y hasta tanto se actualice el valor para el año en curso, se continuará aplicando el valor correspondiente al año anterior.

⁷ Dictamen CNDC N.º 353/03 – Expte. N.º S01: 021477/2002 (Conc. 384) – (caratulado “IBM ARGENTINA S.A. y PRICEWATERHOUSE & COOPERS CONSULTORES DE EMPRESA S.R.L. S/ NOTIFICACION ART. 8º DE LA LEY N° 25156”); Dictamen CNDC N.º 737 - Expte. N.º S01: 0241427/2008 (Conc. 711) – (caratulado “HEWLETT – PACKARD COMPANY, HAWK MERGER CORPORATION y ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION S/NOTIFICACIÓN ART. 8º DE LA LEY N° 25156”); Dictamen CNDC N.º 3 Expte. N.º S01: 0233424/2013 (Conc. 1103) – (caratulado “GLOBANT S.A., ACX PARTNERS ONE LIMITED PUSFEL S.A. S/ NOTIFICACION ART. 8º DE LA LEY N° 25156”); Dictamen CNDC N.º 68 – Expte. N.º S01: 03009916/2015 (Conc. 1265) – (caratulado – “SISTEMAS GLOBALES S.A., ALFONSO IGNACIO AMAT, WAYRA ARGENTINA S.A., BD CINE S.R.L., LAURA A. MUCHINIK, FACUNDO PABLO BERTRANOU, MORA AMAT Y FABIO GABRIEL PALIOF NOSAL S/ NOTIFICACION ART. 8º DE LA LEY N.º 25156”).

⁸ “Reporte anual del sector de Software y Servicios Informáticos. Reporte año 2018”, abril 2019, Observatorio Permanente de la Industria de Software y Servicios Informáticos de la Argentina (OPSSI), CESSI. Disponible en: <https://www.cessi.org.ar/opssi>

⁹ “Sector SSI/ OPSSI. Coyuntura 2019-2020”. Comisión de Estadísticas del CESSI. Disponible en: <https://www.cessi.org.ar/opssi>

¹⁰ Estimación propia utilizando el tipo de cambio promedio en diciembre de 2019 del Banco Central de la República Argentina (BCRA) \$ 59,88=1 USD.

¹¹ Se incluyen sólo las empresas involucradas en el mercado afectado, excluyendo ventas inter-compañías. Estimación sobre el sub-total de \$44.500 (2018) y \$77.305 millones (2019) citados previamente.

¹² Se consideró que el 23% del total de ventas locales de IT correspondieron al segmento de “integración de sistemas”, en base al reporte anual de la CESSI del año 2018 ya citado. Para ello, se solicitó a las partes asociar las categorías utilizadas en dicho reporte con la segmentación elaborada por esta Comisión y con las presentaciones de las partes, de modo de mantener un criterio equivalente. De este modo, las actividades catalogadas como (i) provisión de recursos y (ii) venta de productos de terceros y servicios asociados (que representaron un 10% y un 13% respectivamente del total de las ventas nacionales del año 2018) según CESSI, fueron consideradas como equivalentes al segmento de “integración de sistemas” aquí utilizado.

¹³ Dada la falta de datos específicos de 2019 en torno a la distribución de ventas por segmento, se proyectó el mismo porcentaje del 2018, es decir el 23% del total de ventas locales de IT se atribuyeron a “integración de sistemas”.

¹⁴ Presentación del 22/2/2021 obrante en el IF-2021-15113151-APN-DTD#JGM. Cabe aclarar que también se incluye, en el Acuerdo, como Vendedor a Xappia Brasil Servicios de Assessoria Empresarial LTDA junto con Jessica Verónica Panetta y Darío Hernán Bak debido a la adquisición por parte de Globant de ciertos contratos con clientes en Brasil.

¹⁵ En su presentación de fecha 10/8/2021 ingresadas mediante el IF-2021-72502000-APN-DTD#JGM.
